

# बेपत्ता\_पारिएका\_व्यक्तिको\_छानबनि\_सत्य\_नरुपण\_तथा\_मेलमलाप\_आयोग\_ऐन\_२०७१

English title: Enforced Disappearances Enquiry, Truth and Reconciliation Commission Act, 2014

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप । आयोग ऐन, २०७१ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन मिति २०७१ । १ । २८ । संशोधन गर्ने ऐन । १. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप । आयोग (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । ३ । २० । २. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप । आयोग (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७५ २०७५ । १० । २५ । ३. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप । आयोग (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०८१ २०८१ । ०५ । १३ । संवत् २०७१ को ऐन नं. १४ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोगको सम्बन्धमा । व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्बन्धमा गठित छानबनि आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा पीडित परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोग गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, । वसित शान्ति समझौताको दफा ५.२.५ मा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्नहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतबाट उच्चस्तरीय सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोगको गठन गर्ने कुरा उल्लेख भएको, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वसित शान्ति समझौताको मर्म र भावनालाई आत्मसात गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवता विरुद्धको अपराध सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबनि गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, समाजमा मेलमलाप गराई पारस्परिक सद्भाव तथा सहिष्णुताको भावना अभिवृद्धि गर्दै दगि शान्ति र मेलमलापको वातावरण निर्माण गर्न, सो घटनाबाट पीडित व्यक्तिलाई परिपूरणको व्यवस्था लगायत त्यस्तो घटनासँग सम्बन्धित गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्नको लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि आयोग तथा सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोगको गठन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा संविधान सभाले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोग ऐन, २०७१” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “अध्यक्ष” भन्नाले आयोगको अध्यक्ष समझनु पर्छ । (ख) “आयोग” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि आयोग वा सत्य नरुपण तथा मेलमलाप आयोग समझनु पर्छ । (ग) “उजुरी” भन्नाले नविदन समेतलाई जनाउँछ । (घ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम समझनु पर्छ ।

(ङ) “परिपूरण” भन्नाले दफा २३ बमोजिम पीडितलाई उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहूलियत समेत समझनु पर्छ । (च) “परिवार” भन्नाले पीडितको पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सासु, ससुरा, बाजे, बज्यै, नाति, नातिनी वा सगोलको दाजु भाई वा दिदी बहिनी समझनु पर्छ । (छ) “पीडक” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अपराधमा संलग्न व्यक्तिसमझनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो अपराध गर्न आदेश दिने व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ । (ज) “पीडित” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप मृत्यु भएको तेस्रो संशोधनद्वारा थप । वा बेपत्ता पारिएका वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी पुगेको वा थुनामा रहेको व्यक्तितथा नजिको परिवारको सदस्य समझनु पर्छ र सो शब्दले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिणाम स्वरूप मानवीय, सामाजिक वा सामुदायिक रूपमा गम्भीर प्रतिकूल असर पुग्न गएको समुदाय समेतलाई जनाउँछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (झ) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय समझनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (ञ) “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा नशित् व्यक्तिलाई जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका प्रचलित नेपाल कानून, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएको अन्य जुनसुकै कार्य समझनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ज१) “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको देहायको कार्य समझनु पर्छ:- । (१) जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हर्षा, । (२) नशित् व्यक्तिलाई जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनावद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देहायका कार्य:- । (क) नयितपूर्वक वा स्वेच्छाचारीरूपमा गरिएको हत्या (आर्बिदरि कलिङ्ग), । (ख) व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने

कार्य, वा । स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “व्यक्तिबेपत्ता पार्ने कार्य” भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट बेपत्ता पारी फेला नपरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ग) अमानवीय वा क्रूर यातना । (ट) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ठ) “वसितृत शान्त सम्झौता” भन्नाले नेपाल सरकार र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच सम्वत् २०६३ साल मंसिर ५ गते सम्पन्न सम्झौता सम्झनु पर्छ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१९) “वर्षे अदालत” भन्नाले दफा २९क. बमोजमिको वर्षे अदालत सम्झनु पर्छ । (ड) “सचिव” भन्नाले आयोगको सचिव सम्झनु पर्छ ।

(ढ) “सदस्य” भन्नाले आयोगको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अध्यक्ष समेतलाई जनाउँछ । (ण) “सशस्त्र द्वन्द्व” भन्नाले सम्वत् २०५२ साल फागुन १ गतेदेखि २०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्म राज्य पक्ष र तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको गठन । ३. आयोगको गठन : (१) सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना र त्यस्तो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको बारेमा सत्य अन्वेषण तथा छानबनि गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउन, पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन, पीडितलाई परिपूर्णको व्यवस्था लगायत तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई कानूनी कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने काम समेतका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन । गरी छुट्टाछुट्टै रूपमा स्वतन्त्र, नष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबनि आयोग र सत्य नरिपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्नेछ । (२) आयोगमा कम्तीमा एकजना महिला रहने गरी अध्यक्ष सहित पाँचजना सदस्यहरू रहने छन् । (३) अध्यक्ष तथा सदस्यको नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजमिको एक सिफारिस समिति रहनेछः- । (क) पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति — अध्यक्ष । (ख) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकेको सो आयोगको सदस्य — सदस्य । (ग) मानव अधिकारवादी, मनोवर्जिज्ञानवेत्ता, कानूनविद्, विधि विज्ञानवेत्ता, द्वन्द्वविद्, समाजशास्त्री, महिला अधिकारकर्मी वा शान्तिप्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनयन गरेको कम्तीमा एकजना महिला सहित तीनजना — सदस्य । (४) उपदफा (३) बमोजमिको सिफारिस समितिले यस ऐन बमोजमि अध्यक्ष र सदस्य हुन योग्य व्यक्तिहरू मध्येबाट अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (५) उपदफा (३) बमोजमिको सिफारिस समितिले अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गर्नु अघि देहाय बमोजमि प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेछः- । (क) आयोगमा नयुक्तिको लागि योग्य व्यक्तिहरूको संक्षिप्त सूची तयार गरी सार्वजनिक प्रतिक्रियाको लागि प्रकाशन गर्ने, । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको सूचीमा परेका व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि तथा नजिको सम्बन्धमा प्राप्त प्रतिक्रिया समेतको आधारमा उपयुक्त देखिएका व्यक्तिलाई आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको पदमा नयुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६) छनौट सम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरी सक्नु पर्नेछ । ४. अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नयुक्तिको लागि योग्य हुनेछ :- ।

(क) मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको, । (ख) नयुक्ति हुँदाका बखत कुनै पनरिजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ग) उच्च नैतिक चरित्र भएको, । (घ) मानव अधिकार, शान्ति, कानून, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको, । (ङ) पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको, । (च) अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको वशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको । ५. अध्यक्ष तथा सदस्यको लागि अयोग्यता : देहायको व्यक्ति अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नयुक्तिको लागि अयोग्य मानिनेछ :- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा सजाय पाएको, । (घ) सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न रहेको, । (ङ) मानव अधिकारको उल्लङ्घन सम्बन्धी कसूरमा कारबाहीको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सिफारिस भएको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । ६. पदावधिः (१) यो दफा प्रारम्भ भए पछि नयुक्ति हुने अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि दफा ३८ को अधीनमा रही नयुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोही उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगबाट शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले कार्यावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै शान्तिप्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मतिदिखि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि समाप्त भएको मानिनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्ष वा सदस्यमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा नजिले पद अनुकूलको आचरण नगरेमा सोको छानबनि गर्न नेपाल सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक छानबनि समिति गठन गर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको छानबनि समितिले छानबनि गरी त्यस्तो व्यक्ति वा सदस्यलाई पदबाट हटाउन

सफारिसि गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउनेछ । तर पदबाट हटाउनु अघित्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजिमको छानबनि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ७. पद रक्ति हुने अवस्था : (१) देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यको पद रक्ति भएको मानिन्छ :- (क) नजिले प्रधानमन्त्री समक्ष आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएमा, (ख) दफा ५ बमोजिम नजि आफ्नो पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, (ग) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (ख१) दफा ६ को उपदफा (१) बमोजिम पदावधि समाप्त भएमा, (घ) दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (ग) दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम नजि आफू बहाल रहेको पदबाट हटेमा, (घ) नजिको मृत्यु भएमा ।

(२) अध्यक्ष वा सदस्यको पद कुनै कारणले रक्ति भएमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्तगिर्निछ । दोस्रो संशोधनद्वारा थप । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि दफा ६ को उपदफा (४) बमोजिमको पदावधि समाप्त हुनु भन्दा अगावै अध्यक्ष वा सदस्य पदमा दफा ३ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी पूर्तगिर्न सकिन्छ । ८. अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवा शर्त : (१) अध्यक्ष तथा सदस्य आयोगको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् । (२) अध्यक्ष तथा सदस्यको पारिश्रमिक क्रमशः राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सरह हुनेछ । (३) अध्यक्ष तथा सदस्यको सेवाको शर्त र अन्य सुविधा नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ । ९. आयोगको बैठक र नरिणय : (१) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकेको स्थान, मतिर समयमा आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूसँगको परामर्शमा सचिवले तोकेको स्थान, मतिर समयमा आयोगको बैठक बस्नेछ । (३) आयोगको कूल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिन्छ । (४) आयोगको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यहरू मध्ये वरिष्ठ सदस्यले गर्नेछ । (५) आयोगको नरिणय सर्वसम्मतबाट गरिन्छ । यसरी सर्वसम्मतबाट नरिणय हुन नसकेमा आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (६) आयोगको बैठकको नरिणय अध्यक्षले प्रमाणित गर्नेछ । (७) आयोगले चाहेमा आयोगको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई आयोगको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । १०. सचिव : नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको वा तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतले आयोगको सचिव भई काम गर्नेछ । ११. आयोगको कर्मचारी : (१) आयोगको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । त्यसरी कर्मचारी उपलब्ध गराउँदा मन्त्रालयले आयोगसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले माग गरेको विशेषज्ञ कर्मचारी नेपाल सरकारसँग नभएमा वा आयोगले माग गरे बमोजिमको सङ्ख्यामा मन्त्रालयले कर्मचारी उपलब्ध गराउन नसकेमा आयोगले करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजिम करारमा नियुक्त भएको कर्मचारीको काम, कर्तव्य र अधिकार, पदावधि, पारिश्रमिक तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजिम हुनेछ । तर त्यस्तो कर्मचारीको पारिश्रमिक र सुविधा आयोगमा कार्यरत नेपाल सरकारका समान श्रेणी वा तहका कर्मचारीको भन्दा बढी हुने छैन ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम आयोगमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आयोगबाट तोके बमोजिम भत्ता तथा सुविधा पाउनेछन् । १२. आयोगको स्रोत साधन तथा लेखापरीक्षण : (१) आयोगको काम कारबाहीको लागि आवश्यक पर्ने रकम, भवन, साधन तथा अन्य स्रोतको व्यवस्था मन्त्रालयले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगलाई प्राप्त भएको रकम आयोगले कुनै वाणजिय बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नु पर्नेछ । (३) आयोगको सम्पूर्ण खर्च उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिएको रकमबाट ब्यहोरिन्छ । (४) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (५) आयोगको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकद्वारा हुनेछ । परिच्छेद-३ । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार । १३. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार : (१) आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- (क) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबनि, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेख गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क१) मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको प्रवृत्ति, प्रकृति, गम्भीरता तथा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वका पक्षहरूले गरेका कार्यको विश्लेषण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क२) मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको बारेमा अन्वेषणको प्रकृया निर्धारण गरी सत्य अन्वेषण गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क३) सशस्त्र द्वन्द्वका अन्तर्निहित कारणहरूको पहिचान गरी भविष्यमा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटना हुन नदिने सुनिश्चितताको लागि गरिनु पर्ने नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधारको सम्बन्धमा सफारिस गर्ने, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (क४) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई परीक्षण (भेटडि) का लागि सफारिस गर्ने, । (ख) पीडित तथा पीडकको यकीन गर्ने, । (ग) पीडक र पीडित बीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने, । (घ) पीडित वा नजिको परिवार सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने परिपूरणको सम्बन्धमा सफारिस गर्ने, । (ङ) मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीको लागि

सफारसि गर्ने, । (च) पीडितलाई तोकिए बमोजमि परचियपत्र तथा छानबनि पछिको जानकारी उपलब्ध गराउने, । (छ) यस ऐनमा उल्लिखित अन्य काम गर्ने, गराउने । (२) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनसिशस्त्र दवन्दवको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धति वषियमा वभिनिन अदालत तथा नकायमा वचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धति अदालत तथा नकायसँग परामर्शमा आयोगले छानबनि गर्नेछ । (३) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनसिशस्त्र दवन्दवको क्रममा भएका घटनासँग सम्बन्धति वषियमा वभिनिन नकायमा वचाराधीन उजुरीहरू आयोगले छानबनि गर्नेछ । (४) कुनै घटना सशस्त्र दवन्दवको क्रममा भएको हो वा होइन भन्ने विवाद भएमा त्यसको नर्णय आयोगले गर्नेछ ।

(५) यस ऐन बमोजमि बेपत्ता पारएका व्यक्तिका सम्बन्धमा बेपत्ता पारएका व्यक्तिको छानबनि आयोग र तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी अन्य घटनाका सम्बन्धमा सत्य नरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले छानबनि गर्नेछ । (६) आयोगले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनाको छानबनि देहायको आधारमा गर्न सक्नेछ:- । (क) पीडित वा नजिको तर्फबाट कसैले आयोग समक्ष उजुरी दएमा, । (ख) आयोगलाई कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा, । (ग) आयोगले छानबनि गर्न उपयुक्त समझेमा । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६क) उपदफा (६) को प्रयोजनको लागि दफा ३ बमोजमि अध्यक्ष तथा सदस्यको पदमा नियुक्तिभए पछि आयोगले सशस्त्र दवन्दवको क्रममा जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हसिमा परेका पीडित वा नजिको तर्फबाट उजुरी दनि छुट भएको भए आयोगमा उजुरी दनि एक पटकको लागि तीन महिनाको म्याद दर्ई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी आयोगले उजुरी माग गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (६ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावलीमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनयो दफा प्रारम्भ हुनु अघि आयोगले उजुरी माग गरेको अवधिभित्र काबु बाह्रिको परस्थिति परी उजुरी दनि नपाएको पीडितले त्यस्तो उजुरी दनि नसकेको आधार र कारण खोली दफा ३ बमोजमि अध्यक्ष तथा सदस्यको नियुक्ति भएको मितिले तीन महिनाभित्र आयोग समक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । त्यसरी दिएको उजुरीमा उल्लिखित आधार र कारण मनासबि देखिएमा आयोगले उपदफा (६) बमोजमि छानबनि गर्नेछ । (७) आयोगमा उजुरी दनि कार्यमा बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हसिमा परेका व्यक्तिलाई सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजमि छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७क) सशस्त्र दवन्दवको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको उजुरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग वा राष्ट्रिय महिला आयोग लगायतका वभिनिन नकायमा दर्ता भई त्यस्ता आयोग वा नकायमा वचाराधीन रहेको पीडितको नविदन वा अन्य कुनै स्रोतबाट आयोगलाई जानकारी हुन आएमा आयोगले त्यस्ता उजुरी छानबनि गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्ता उजुरी र सोसँग सम्बन्धति विवरण सम्बन्धति आयोग वा नकायसँग माग गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७ख) उपदफा (७क) बमोजमि माग भई आएमा त्यस्ता आयोग वा नकायले उजुरी र सोसँग सम्बन्धति विवरण आयोगलाई पठाउनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७ग) आयोगको पहुँच पीडित समक्ष प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेश र जिल्ला वा स्थानीय तहमा कार्यालय वा संयन्त्र स्थापना गर्न सक्नेछ । (८) आयोग समक्ष उजुरी दनि कार्यवधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।

१४. आयोगको छानबनि सम्बन्धी अधिकार : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि गर्दा देहायको काम गर्ने सम्बन्धमा प्रचलति कानून बमोजमि अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :- । (क) कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थति गराई जानकारी लनि वा बयान गराउने, । (ख) साक्षी बुझ्ने तथा बकपत्र गराउने, । (ग) कुनै लिखित वा कागजात पेश गर्न आदेश दनि, । (घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखित वा त्यसको नक्कल झिकाउने, । तर कुनै अदालतबाट त्यस्तो लिखित झिकाउँदा सम्बन्धति अदालतको अनुमतलिनि पर्नेछ । (ङ) प्रमाण बुझ्ने, । (च) स्थलगत नरीक्षण गर्ने वा गराउने वा दशी प्रमाण पेश गर्न आदेश दनि । (२) सुरक्षाका दृष्टिले वा अन्य कारणबाट साक्षी वा अन्य कुनै व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थति गराउन नसकिने भएमा आयोगले श्रव्यदृश्य संवाद (भडियो कन्फरेन्स) वा अन्य कुनै माध्यमबाट त्यस्तो साक्षी वा व्यक्तिको बकपत्र वा बयान गराउन सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्ती उपस्थति गराउन वा लिखित, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्ने सम्बन्धमा आयोगले उपयुक्त समझेमा मनासबि समय तोक्न सक्नेछ । (४) आयोगले आफ्नो छानबनि सम्बन्धी कुनै वस्तु, लिखित कुनै व्यक्तिका साथमा वा कुनै खास स्थानमा छ भन्ने लागेमा वनि सूचना त्यस्तो व्यक्ती वा स्थानको तलासी लनि वा लनि लगाउन र फेला परेका वस्तु वा लिखित कब्जा गर्न वा गर्न लगाउन वा त्यस्तो लिखितको पूरै वा आंशिक नक्कल वा प्रतिलिपि लनि लगाउन सक्नेछ । (५) सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ती उपर यस ऐन बमोजमि छानबनि गर्नु परेमा र नजिलाई पदमा राखरिहँदा नजिले प्रमाण लोप गर्ने सम्भावना देखिएमा आयोगले नजिलाई नलिम्बन गर्न सम्बन्धति नकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धति नकायले समेत त्यस्तो व्यक्तिलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएकोमा सोही बमोजमि र त्यसरी उल्लेख नभएकोमा बढीमा तीन महिनाका लागि नलिम्बन गर्नु पर्नेछ । (६) बेपत्ता पारिएको व्यक्तिलाई मारी मृतकको शव कुनै स्थानमा गाडिएको छ भन्ने सम्बन्धमा आयोग वशि्वस्त भएमा आयोगले त्यस्तो स्थानको उत्खनन् गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन सक्नेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमि उत्खनन् व्यवस्थति रुपले गर्नु पर्नेछ र त्यसरी उत्खनन् गर्दा कुनै व्यक्तिको शव वा अवशेष फेला परेमा आयोगले सम्भव भएसम्म त्यस्तो शवको डी.एन.ए. वा शव परीक्षण समेत गरी

त्यस्तो शव वा अवशेष मृतकको परिवारको सदस्य उपलब्ध भएमा नजिलाई बुझाउनु पर्नेछ । (८) आयोगलाई प्राप्त भएको उजुरी तथा जानकारी छानबनि गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. आयोगको कार्यमा सहयोग पुर्याउनु पर्ने : (१) आयोगले दफा १४ बमोजमि माग गरेको लखित, कागजात, दशी वा प्रमाण पेश गर्न तथा आयोगमा उपस्थिति भई जानकारी, बयान वा बकपत्र दनि सम्बन्धति व्यक्त, संस्था वा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि को सलिसलामा कुनै ठाउँको तलासी लाँदा वा कुनै व्यक्तिलाई आयोग समक्ष उपस्थिति गराउन स्थानीय प्रशासनको सहयोग माग गरेमा आयोगलाई सहयोग गर्नु स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमिको कर्तव्य भएको व्यक्त, संस्था वा निकायले आयोगको कार्यमा सहयोग नगरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्त वा सो संस्था वा निकायको प्रमुखलाई पटककै पछि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि कर्तव्य भएको व्यक्त कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारी भएमा आयोगले त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई वभागीय कारबाही गर्न वा प्रचलति कानून बमोजमि पदीय जमिमेवारी पूरा नगरेको आरोपमा कारबाही गर्न सम्बन्धति अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सम्बन्धति अख्तियारवालाले वभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई गराउनु पर्नेछ । (५) कसैले आयोगको काम कारबाहीमा बाधा बरिोध गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तलाई पटककै पछि पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । १६. अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्नेछ । यसरी कारबाही चलाउँदा आयोगले आफ्नो अवहेलना भएको ठहर्याएमा पन्ध्र हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्बन्धति व्यक्त वा निकायले आयोगलाई सन्तोष हुने गरी क्षमायाचना गरेमा आयोगले क्षमा दनि वा सजाय तोकी सकेको भए सजाय माफ गर्न, घटाउन वा आयोगले तोकेको शर्तमा सजाय मुलतवी राखी त्यस्तो शर्तको पालना भएमा सजाय कार्यान्वयन नगर्ने आदेश दनि सक्नेछ । १७. साक्षी तथा अन्य व्यक्तिको संरक्षण : (१) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दनि उपस्थिति हुने कुनै व्यक्त, पीडित वा नजिको परिवारका सदस्यले आफ्नो सुरक्षाका लागि आयोगसँग अनुरोध गरेमा वा त्यसरी अनुरोध नगरेपनि त्यस्तो व्यक्त वा आयोगलाई सहयोग पुर्याउने वा आयोगमा कार्यरत कुनै व्यक्तलाई सुरक्षा दनि आवश्यक देखिएमा आयोगले सो व्यक्तिको सुरक्षाका लागि उचित व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै व्यक्तिको सुरक्षाका लागि आयोगले आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारको सहयोग लनि सक्नेछ । (३) कुनै व्यक्तिले आयोगमा बयान वा बकपत्र गरेको वा कुनै जानकारी दिएको कारणले मात्र नजिका वरिद्ध कुनै मुद्दा चलाइने वा कानूनी कारबाही गरिने छैन । (४) आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दनि उपस्थिति भएको व्यक्तिले आउँदा जाँदा र खान तथा बस्दा लाग्ने वास्तविक खर्च माग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तलाई मनासबि खर्च उपलब्ध गराउन सक्नेछ । (५) आयोगमा बयान वा बकपत्र गर्ने, कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण दनि व्यक्तिले आफ्नो नाम गोप्य राख्न चाहेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिको नाम गोप्य राख्नु पर्नेछ ।

(६) बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका तथा यौनजन्य हसिमामा परेका व्यक्तलाई बयान वा बकपत्र दनि कार्यमा सहजता प्रदान गर्न आयोगले तोकिए बमोजमि छुट्टै व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (७) सरकारी निकायमा कार्यरत कुनै कर्मचारी वा सुरक्षाकर्मीले आफू कार्यरत निकायमा रही आयोगमा बयान, बकपत्र वा जानकारी दनि सुरक्षा कारण नसक्ने जनाएमा आयोगले त्यस्तो कर्मचारीलाई नजि सरुवा हुन सक्ने निकायमा सरुवा गर्न सम्बन्धति निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ र त्यसरी लेखी आएमा सो निकायले पनि त्यस्तो कर्मचारीलाई सरुवा गरिदिनु पर्नेछ । (८) साक्षी, पीडित तथा आयोगको काममा सहयोग गर्ने व्यक्तिको सुरक्षा, शारीरिक तथा मानसिक हति, गोपनीयता र मर्यादाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्ने : (१) आयोगले तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी वषियमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक देखेमा सार्वजनिक सुनुवाई गर्न सक्नेछ । (२) सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने तरिका र प्रक्रिया आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । १९. आयोगको काम कारबाही खुला तथा पारदर्शी हुनु पर्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा पीडित केन्द्रति, लैङ्गिकमैत्री तथा अपाङ्गमैत्री हुने गरी पारदर्शीरूपमा गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै व्यक्तिको इज्जत, आत्मसम्मान, गोपनीयता वा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्ने, शान्ति र सुव्यवस्थामा खलल पर्ने वा छानबनि प्रक्रियालाई प्रतिकूल असर पार्ने काम कारबाही गोप्य गर्न सकिनेछ । (३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सम्बन्धी विवरण पीडित लगायत सर्वसाधारणको जानकारीका लागि समय समयमा सार्वजनिक गर्न सक्नेछ । २०. स्वतन्त्रता र नष्पक्षता कायम गर्नु पर्ने : (१) आयोगले स्वतन्त्र र नष्पक्ष रुपले आफ्नो काम सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (२) आयोगले कसै प्रति झुकाव, मोलाहजा वा वदनयित राखी काम गर्न हुँदैन । (३) आयोगले आफ्नो काम कारबाही गर्दा मानव अधिकार तथा न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तलाई पालना गर्नु पर्नेछ । (४) आयोगबाट छानबनि तथा कारबाही गर्नु पर्ने व्यक्त कुनै सदस्यको नातेदार भएमा वा कुनै कारोबारको सलिसलामा नजिसँग प्रत्यक्षरूपमा सम्बन्धति भएमा सो सदस्यले त्यस्तो छानबनि तथा कारबाहीमा संलग्न हुनु हुँदैन । २१. उजुरी तामेलीमा राख्न सक्ने : आयोगमा प्राप्त भएको उजुरी वा जानकारी सम्बन्धमा छानबनि गर्दा कारबाही चलाउन पर्याप्त आधार नभएमा आयोगले कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी

तामेलीमा राख्न सक्नेछ । तर त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा कारबाही गर्नु पर्ने वषियमा पछिप्रामाण प्राप्त भएमा आयोगले सो उजुरी उपर छानबनि गर्न सक्नेछ । २२. मेलमलाप गराउन सक्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) पीडक वा पीडितले आयोग समक्ष मेलमलापका लागि निविदन दिएको पीडितको स्वतन्त्र सहमतमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन बाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका पीडक र पीडितबचि एक आपसमा मेलमलाप गराउनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि पीडक र पीडित बीच मेलमलाप गराउने सम्बन्धमा आयोगले पीडितलाई नजिले गरेको गलत कामको पश्चताप गर्न लगाई पीडितसँग माफी माग्न लगाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मेलमलाप गराउँदा आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति वापत मनासबि क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । (४) मेलमलाप गराउने सम्बन्धमा पीडक र पीडितलाई उत्प्रेरति गर्नको लागि आयोगले देहायको काम गर्न वा गराउन सक्नेछ:- । (क) सशस्त्र द्वन्द्वग्रस्त ठाउँमा पीडक, पीडित तथा नजिका परिवारलाई सम्मिलित गराई मेलमलाप समारोह आयोजना गर्न, । (ख) पीडक, पीडित तथा नजिका परिवारको संलग्नतामा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मरेका व्यक्तिको सम्झना स्वरुप प्रतमा वा सार्वजनिक स्थल निर्माण गर्न वा स्तम्भ खडा गर्न लगाउन, । (ग) मेलमलाप सम्बन्धी वभिनि लेख, रचना, नबिन्ध, गीत, चित्र आदि प्रकाशन गर्न, । (घ) सामाजिक तथा सामुदायिक सद्भाव बढाउन, । (ङ) अन्य उपयुक्त कार्य गर्न । (५) पीडितको मृत्यु भैसकेको वा पीडित नाबालक वा मानसिक रुपले अस्वस्थ भएको अवस्थामा आयोगले पीडितको परिवार र पीडकसँग यस दफा बमोजमि मेलमलाप गराउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको कारबाही वा मुद्दा जुनसुकै चरणमा रहेको भए तापनि पीडितको स्वतन्त्र सहमतमा मेलमलाप गराउन सकिनेछ । २२क. परपूरणको अधिकार: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) पीडितलाई यस ऐन बमोजमिको परपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ । (२) देहायको कुनै अवस्थाले परपूरण प्राप्त गर्ने पीडितको अधिकारमा प्रतिकूल असर पारेको मानिने छैन:- । (क) पीडकको पहिचान नभएको, । (ख) पीडित र पीडकबचि मेलमलाप भएको वा नभएको, । (ग) पीडितलाई क्षमादान दनि वा मुद्दा चलाउन सफारिस भएको वा नभएको । (३) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित दफा २५क. मा उल्लिखित व्यक्ति वा नजिको परिवारका सदस्यलाई समेत यस ऐन बमोजमिको परपूरणको अधिकार हुनेछ । २३. परपूरणको लागि सफारिस गर्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (१) यस ऐन बमोजमि प्रारम्भिक छानबनि गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरमि राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनर्स्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नेछ । त्यसरी पीडितलाई नजिको सम्पत्तिको क्षतिबापत क्षतिपूर्तिको रकम सफारिस गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको क्षति हुँदा बखतको सम्पत्तिको मूल्य र पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न लागेको समयावधि र प्रचलित बजार मूल्यलाई समेत आधार लनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१क) उपदफा (१) बमोजमि परपूरणको लागि सफारिस गर्दा पीडितले यस ऐन बमोजमिको परपूरण प्राप्त गरे नगरेको यकिन गरी सोको आधारमा सफारिस गर्नु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

(१ख) उपदफा (१) बमोजमि अन्तरमि राहतको सफारिस गर्दा जबरजस्ती करणी, यौनजन्य हिसा वा यातना पीडितलाई प्राथमिकता दिई सफारिस गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले उपयुक्त समझमा पीडित वा अवस्था अनुसार नजिको परिवारको कुनै सदस्यलाई देहायका सुविधा वा सहलयित उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्न सक्नेछ:- । (क) नशिलक शिक्षा तथा स्वास्थ्योपचार, । (ख) सीपमूलक तालीम, । (ग) बनि ब्याज वा सहलयितपूर्ण ब्याजमा ऋण सुविधा, । (घ) बसोबासको व्यवस्था, । (ङ) रोजगारको सुविधा, । (च) आयोगले उपयुक्त समझको अन्य सुविधा वा सहलयित । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२क) आयोगले पीडित र नजिमा आश्रित नजिको परिवारको सदस्य तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट प्रभावित क्षेत्रका पीडितलाई लक्षित गरी आवश्यकता अनुसार सामुदायिक परपूरणको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गराउन नेपाल सरकार समक्ष सफारिस गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (२ख) उपदफा (१), (२) वा (२क) बमोजमि आयोगले परपूरणको लागि गरेको सफारिसमा चर्चित नबुझेमा पीडितले त्यसको आधार र कारण खोली विशेष अदालतमा निविदन दनि सक्नेछ । पीडितले दिएको निविदनमा उल्लिखित आधार र कारण मनासबि देखिएमा विशेष अदालतले उपयुक्त आदेश दनि सक्नेछ । (३) आयोगले यस दफा बमोजमि पीडितलाई कुनै सुविधा, सहलयित प्रदान गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा सफारिस गर्नु अर्घि नजिको इच्छा वा माग बुझी नजिको प्राथमिकता अनुसार सुविधा, सहलयित तथा अन्य व्यवस्था सफारिस गर्नु पर्नेछ । (४) तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । यस दफा बमोजमि उपलब्ध गराइने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहलयित निर्धारण गर्ने आधार र मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । (५) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (६) पीडितको मृत्यु भैसकेको अवस्थामा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । यस दफा बमोजमि पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति, सुविधा वा सहलयित नजिको परिवारको नजिकको सदस्यलाई उपलब्ध गराइनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७) यस दफा बमोजमि परपूरण उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, पीडितले गठन गरेका सङ्घ संस्था तथा नजिकी क्षेत्रसँग समेत सहकार्य गर्न सकिनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (८) यस दफा बमोजमि परपूरणको लागि सफारिस गर्दा आयोगले पीडित तथा नजिको परिवारको सदस्यको सम्मान, मर्यादा तथा लैङ्गिक संवेदनशीलता

समेतलाई वचिार पुर्याउनु पर्नेछ । २३क. कोष रहने : (१) यस ऐन बमोजमि बेपत्ता पारएका व्यक्तिको छानबनि, सत्य नरुपण तथा मेलमलिप सम्बन्धी कार्यको लागि एक कोष रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायको रकम रहनेछ :- । (क) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम, । (ख) सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट प्राप्त रकम, । (ग) कुनै स्वदेशी व्यक्तिलाई सङ्ग संस्थाबाट प्राप्त रकम, । (घ) वदेशी सरकार वा संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (घ) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको रकम आयोगको छानबनि, राहत, परिपूरण तथा यस ऐन बमोजमिको उद्देश्य पूरा गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा उपयोग गरिनेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिका कार्यहरूमध्ये आयोगबाट सम्पादन हुने कार्यका लागि आवश्यक पर्ने रकम आयोगको मागको आधारमा मन्त्रालयले कोषबाट रकम निकासी दनिनेछ । (६) उपदफा (१) बमोजमिको कोष सञ्चालन सम्बन्धमा नीतित्त मार्गदर्शन गर्न नेपाल सरकारको कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रीको संयोजकत्वमा तोकिए बमोजमिका बढीमा सात सदस्य रहेको एक कोष सञ्चालन निर्देशक समिति रहनेछ । (७) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सचिवालय मन्त्रालयमा रहनेछ । (८) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २४. सम्पत्ति फर्तिाको लागि सिफारिस गर्ने: (१) यस ऐन बमोजमि गरिएको छानबनिबाट कसैले पीडितिको कुनै सम्पत्ति किब्जा वा जफत गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फर्तिा गर्न नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ । (२) आयोगले पीडितिको सम्पत्ति किब्जा वा जफत भएको कारण हुन गएको वास्तविक क्षतिथिको गरी नेपाल सरकारबाट पीडितिलाई मनासिब क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । २५. कारबाहीको लागि सिफारिस गर्न सक्ने : तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (१) आयोगले दफा २२ बमोजमि मेलमलिप हुन नसकेको वा दफा २६ बमोजमि क्षमादानको सिफारिसमा नपरेको मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा महान्यायाधिवक्ता समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र मानव अधिकार उल्लङ्घनका अन्य घटनाको सम्बन्धमा सम्बन्धित पीडित वा नजिको हकवालालाई जानकारी दनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) मानव अधिकारको उल्लङ्घनको घटना र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न भएकोमा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा मेलमलिप भएको वा क्षमादानको लागि सिफारिसमा परेको कारणबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनामा संलग्न पीडकलाई कानून बमोजमि कारबाहीका लागि महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (४) आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि गर्दा तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । मानव अधिकारको उल्लङ्घनको आरोपमा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिलाई देखिएमा नजिलाई वभिगीय कारबाही गर्न सम्बन्धित अख्तियारवाला समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ र यसरी लेखी आएमा अख्तियारवालाले तीन महिनाभित्र नजिलाई कानून बमोजमि उपयुक्त सजाय सहित वभिगीय कारबाही गरी सो को जानकारी आयोगलाई दनु पर्नेछ । २५क. नीतित्त सिफारिस गर्ने: तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) आयोगले देहायका वषियमा नीतित्त व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्नेछ:- ।

(क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका सुरक्षाकर्मी वा नजिका परिवारका सदस्यलाई नजिहूले गरेको योगदानको कदर र सम्मानका लागि आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न, । (ख) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएको कुनै घटनामा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नजिका परिवारका सदस्य र बहुरिगमति व्यक्तिलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न, । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "बहुरिगमति व्यक्ति" भन्नाले नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) बचि भएको हतियार र सेना व्यवस्थापनको अनुगमन समझौता, २०६३ बमोजमि रतिपूर्वक दर्ता हुन नसकेका व्यक्तिसम्म हुन्छ । (ग) सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा वचिछ्याइएका बारुदी सुरङ (ल्याण्ड माइन), राखिएका वसिफोटक पदार्थको सशस्त्र द्वन्द्वको अवधामि वा सो अवधि पश्चात वसिफोटनमा परी मृत्यु भएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई नजिका परिवारका सदस्यलाई आवश्यक राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजमि बहुरिगमति व्यक्तिलाई राहत तथा सहयोग सहितको परिपूरण प्रदान गर्न सिफारिस गर्दा यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म नेपाल सरकारबाट कुनै राहत, सुवधि वा सहूलियत प्राप्त नगरेको बहुरिगमति व्यक्तिलाई प्रदान गर्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । २६. क्षमादान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । यस ऐन बमोजमि छानबनि गर्दा उपदफा (४), (५) र (६) मा उल्लिखित मापदण्ड एवं शर्तका आधारमा कुनै पीडकलाई क्षमादान गर्न उपयुक्त देखिएमा आयोगले त्यसको पर्याप्त आधार खुलाई नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिलाई आयोगले क्षमादानको लागि सिफारिस गर्ने छैन । (३) आयोगले उपदफा (१) बमोजमि सिफारिस गर्नु अघि पीडकले क्षमादानको लागि देहायको प्रक्रिया पूरा गरी आयोग समक्ष नविदन दिएको हुनु पर्नेछ :- । (क) आयोगले तोकिएको म्यादभित्र लेखित रूपमा नविदन दिएको, । (ख) नविदन दनु अघि सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा आफूबाट भएका काम कारबाहीको सन्दर्भमा आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य वविरण आयोग समक्ष पूर्णरूपमा प्रकट गरी सो वविरण आयोगमा अभिलेख गराएको कुरा नविदनमा

उल्लेख गरेको, । (ग) आयोगले तोके बमोजमि अन्य प्रक्रिया पूरा गरेको । (४) उपदफा (३) बमोजमि दिइने नविदनमा पीडकले देहायका प्रतबिद्धता प्रकट गरेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्नेछः- । (क) सशस्त्र दवन्द्वको क्रममा आफूबाट तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । मानव अधिकारको उल्लङ्घन भएको कुरा स्वीकार गरेको, । (ख) त्यस्तो कार्यबाट आफूलाई पश्चाताप भएको स्वीकार गरी आयोग समक्ष पीडितसँग चर्चित बुझ्दो ढङ्गले क्षमायाचना गर्न मञ्जुर गरेको, । (ग) भविष्यमा त्यस्तो कसिमिको कुनै कार्य नगर्ने प्रतज्ञिा गरेको । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (५) उपदफा (३) बमोजमि क्षमादानको लागि कुनै नविदन पर्न आएमा आयोगले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ ।

तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (५क) उपदफा (५) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा पीडितलाई भएको क्षति तथा सो सम्बन्धमा पीडकले आयोग समक्ष व्यक्त गरेको भनाइ समेतका आधारमा पीडितको स्वतन्त्र सहमतमा क्षमादानको लागि आयोगले सफारसि गर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । (६) कुनै पीडक मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटनामा संलग्न भएको छानबनिबाट देखिएमा र त्यस्तो पीडकलाई यस दफा बमोजमि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा मात्र क्षमादान गर्न सकिने भएमा आयोगले पीडकलाई सो उल्लङ्घनमा मात्र क्षमादानको लागि सफारसि गर्न सक्नेछ । (७) यस दफा बमोजमि क्षमादानको लागि सफारसि गर्नु अघि आयोगले पीडितलाई हुन गएको क्षति बापत मनासबि क्षतिपूर्ति पीडकद्वारा उपलब्ध गराउन लगाउन सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (७क) उपदफा (७) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पीडकले आर्थिक विपन्नताको कारण पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन नसकिएमा आयोगले पीडितले पाउने क्षतिपूर्ति रिकम उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सफारसि गर्नेछ । आयोगबाट सफारसि प्राप्त भएको मतिलि तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारले पीडितलाई त्यस्तो क्षतिपूर्ति रिकम उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (८) उपदफा (१) बमोजमि आयोगबाट क्षमादानको लागि सफारसि भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारबाट क्षमादान भएमा त्यस्तो व्यक्तिको नाम नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । (९) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । २७. प्रतविदन पेश गर्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि गरिसकेपछि देहायको कुराहरू खुलाई नेपाल सरकार समक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछः- । (क) आयोगबाट छानबनि गरिएका र तामेलीमा राखिएका उजुरी सम्बन्धी विवरण, । (ख) छानबनिबाट पत्ता लागेको वास्तविक सत्य तथ्य सम्बन्धी विवरण, । (ग) दफा २२ बमोजमि पीडित र पीडक बचि आयोगबाट मेलमिलाप गराइएको विवरण, । (घ) दफा २३, २४ र २६ बमोजमि नेपाल सरकार समक्ष सफारसि गरेको विषय, । (ङ) दफा २५ बमोजमि कारबाहीको लागि सफारसि गरिएको विवरण, । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (ड१) दफा २९ बमोजमि मुद्दा दायर गर्न सफारसि गरेको विवरण, । (च) सशस्त्र दवन्द्वका अन्तरनिहि कारण र भविष्यमा त्यस्ता घटना दोहोरि नदिको लागि गरिनु पर्ने आवश्यक नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रशासनिक र व्यवहारिक सुधारका विषय, । (छ) प्रतविदन कार्यान्वयन गर्न कुनै कानून बनाउन आवश्यक भएमा सो विषय, । (ज) मानव अधिकारको प्रवर्द्धन, न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण तथा समाजमा मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले तत्काल तथा भविष्यमा अवलम्बन गर्नु पर्ने कुराहरू, । (झ) आयोगले उपयुक्त समझेका अन्य कुराहरू । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले छानबनि गरिसकेको विषयमा समय समयमा आफ्नो सफारसि सहित नेपाल सरकार समक्ष अन्तरमि प्रतविदन पेश गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि प्राप्त भएको प्रतविदन नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएको । सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ । परिच्छेद-४ । प्रतविदनको कार्यान्वयन तथा अनुगमन ।

२८. प्रतविदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी : (१) दफा २७ बमोजमि आयोगले दिएको प्रतविदनमा उल्लिखित सफारसि कार्यान्वयन गर्ने, गराउने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ । (२) मन्त्रालयले आयोगको प्रतविदनमा उल्लिखित सफारसि देहाय बमोजमि कार्यान्वयन गर्नेछः - । (क) दफा २३ र २४ मा उल्लिखित सफारसि कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल सरकारको स्वीकृत लिई त्यस्तो सफारसि आफैले वा अन्य सम्बद्ध निकाय मार्फत कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) तेस्रो संशोधनद्वारा झकिएको । (ग) दफा २६ मा उल्लिखित सफारसि कार्यान्वयन सम्बन्धी कारबाही अघि बढाउन नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने, । (घ) प्रतविदनमा उल्लिखित सफारसि कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्नु पर्ने भएमा आवश्यक कानून निर्माण गर्ने तर्फ कारबाही गर्ने, । (ङ) आयोगको प्रतविदन कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त समझेको अन्य काम गर्ने, गराउने । (३) मन्त्रालयले दफा २७ को उपदफा (१) को खण्ड (च), (छ) र (ज) मा उल्लिखित सफारसि प्राथमिकता तोकिएको क्रमशः कार्यान्वयन गर्नेछ । (४) मन्त्रालयले आयोगको सफारसि बमोजमि पीडितलाई सरल र सहज तरिकाले तत्काल क्षतिपूर्ति, सुवाधि वा सहूलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । २९. मुद्दा दायर सम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि मुद्दा चलाउनु पर्ने देखिएका व्यक्त उपर मुद्दा चलाउनु घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबनि प्रतविदन र प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सफारसि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि गर्दा मुद्दा चलाउनु पर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सो समेत खुलाउनु पर्नेछः- । (क) आयोग समक्ष आफूलाई लागेको आरोपको सम्बन्धमा थाहा भएसम्मको सत्य तथ्य विवरण नजिले प्रकट गरे नगरेको, । (ख) आयोगलाई छानबनि तथा प्रमाण सङ्कलनमा सहयोग गरे नगरेको, । (ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरे नगरेको, । (घ) पीडितसँग क्षमायाचना गरे नगरेको, । (ङ) भविष्यमा त्यस्तो कसिमिको कार्य नगर्ने प्रतज्ञिा गरे नगरेको । (३) उपदफा (१) बमोजमिको सफारसि प्राप्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा नजिबाट अधिकारप्राप्त

सरकारी वकीलले प्राप्त प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सफारसि तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । प्राप्त भएको मतिलिँ एक वर्षभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा आधार र कारण खुलाइ नर्णय गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चलाउने नर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा नजिबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (५) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (४) बमोजमि दायर भएको मुद्दा प्रचलति कानून बमोजमिको हदम्यादभित्र दायर भएको मानिनेछ ।

(६) यस दफा बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा महान्यायाधिवक्ता वा नजिबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकीलले उपदफा (२) बमोजमिको अवस्था वदियमान भएको तथा घटना हुँदाको परस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तलाई ध्यान दिई जबरजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हसिका घटना बाहेकका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका अन्य घटना र दफा २५ को उपदफा (१) बमोजमिको मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा तत्काल प्रचलति कानून बमोजमिको सजायमा पच्चसि प्रतशित सजायको माग दाबी लनि सक्नेछ । (७) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तीउपर यस दफा बमोजमि मुद्दा दायर भई थुना वा न्यायकि हरिसतमा रहेमा त्यस्तो थुना वा न्यायकि हरिसत रहनुजेल नजि पदबाट स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । २९क. विशेष अदालतको गठनः तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा घटेका यस ऐन बमोजमि दायर हुने मुद्दाको कारबाही र कनिरा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय एक विशेष अदालत गठन गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोकनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको विशेष अदालतको मुकाम काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ । (४) विशेष अदालतले दफा २९ बमोजमि जिल्ला अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलति कानून बमोजमि शुरु मुद्दा हेर्ने अदालतलाई भएको अधिकार र उच्च अदालतबाट सरेको मुद्दा भए प्रचलति कानून बमोजमि पुनरावेदन सुन्ने अदालतलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्नेछ । (५) विशेष अदालतको अधिकारक्षेत्रको प्रयोग तथा कार्यवधि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विशेष अदालत ऐन, २०५९ बमोजमि हुनेछ । २९ख. मुद्दा सर्नेः तेस्रो संशोधनद्वारा थप । (१) यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत जिल्ला अदालत वा उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको उल्लङ्घन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धति मुद्दा, पुनरावेदन, नविदन तथा प्रतविदन विशेष अदालतमा सार्न महान्यायाधिवक्ताले सम्बन्धति अदालतमा लेखी पठाउनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि लेखी आएमा सम्बन्धति अदालतले त्यस्तो मुद्दा, पुनरावेदन, नविदन तथा प्रतविदनसँग सम्बन्धति सम्पूर्ण सक्कल मसिलि एक्काईस दिनभित्र विशेष अदालतमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि सक्कल मसिलि प्राप्त भएको मतिलिँ पन्ध्र दिनभित्र विशेष अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धति भए नभएको विषयमा छानबनि गरी राय सहति प्रतविदन पेश गर्न सक्कल मसिलि आयोगमा पठाउनु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि सक्कल मसिलि प्राप्त भएमा आयोगले मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको घटनासँग सम्बन्धति भए नभएको विषयमा छानबनि गरी यथाशीघ्र सक्कल मसिलि र सो को प्रतविदन विशेष अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजमि छानबनि गर्दा मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा यस ऐन बमोजमि पीडक र पीडति बचि मेलमलाप गर्न सहमत भएमा वा पीडतिले क्षमादान दिनि सहमत दिएमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरी आयोगले विशेष अदालतमा सक्कल मसिलि सहति प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (५) बमोजमि प्राप्त प्रतविदनको आधारमा यस ऐन बमोजमि त्यस्तो घटनामा मेलमलाप वा क्षमादानको सफारसि सम्बन्धी कारबाहीका लागि विशेष अदालतले लगत कट्टा गरी त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धति सक्कल मसिलि आयोगमा पठाउन सक्नेछ । (७) उपदफा (४) बमोजमिको प्रतविदनबाट त्यस्तो कार्य मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसँग सम्बन्धति नरहेको नदेखिएमा विशेष अदालतले पन्ध्र दिनभित्र सक्कल मसिलि सम्बन्धति अदालतमा फर्ति पठाउनु पर्नेछ । २९ग. नविदन दिनि सक्नेः (१) विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतविदिले आफू उपर लगाइएको अभियोगमा उल्लिखित घटनाको सत्यतथ्य व्यक्त गरी न्यायकि प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउन, मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरेकोमा सो को पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतजिज्ञा गर्न वा पीडतिसँग क्षमायाचना गर्नका लागि भौका उपलब्ध गराउन विशेष अदालतमा नविदन दिनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नविदन पर्न आएमा विशेष अदालतले त्यस्तो नविदन दिनि व्यक्तीलाई मनासबि मौका दिनु पर्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । २९घ. सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन बमोजमि दायर भएको मानव अधिकार उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको कार्यमा संलग्न व्यक्तीलाई विशेष अदालतले त्यस्तो घटना हुँदाको परस्थिति, कारण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तलाई ध्यान दिई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सजाय निर्धारण गर्दा देहायका विषयलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछः- । (क) मुद्दा दायर गर्दा दफा २९ को उपदफा (६) बमोजमि लिएको माग दाबी, । (ख) आफूलाई थाहा भएसम्मको घटनाको सत्य उजागर गरी सत्य तथ्य विवरण आयोग वा विशेष अदालत समक्ष पूर्ण रूपमा प्रकट गरेको, । (ग) त्यस्तो कार्य गरेको वा कार्यमा संलग्न रहेकोमा साबीती भई सो सम्बन्धमा सत्य तथ्य व्यक्त गरी न्यायकि प्रक्रियामा सहयोग नगरेको, । (घ) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चाताप गरेको, । (ङ) पीडतिसँग क्षमायाचना गरेको, । (च) आयोग वा विशेष

अदालतले तोकेको रकम क्षतपूरतको रूपमा पीडितलाई उपलब्ध गराएको वा गराउन मज्जुर गरेको, । (छ) भवषियमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतज्ञिजा गरेको । (३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनित्तकाल प्रचलति नेपाल कानून बमोजमि गठति कुनै अदालतबाट सशस्त्र द्बन्द्वसँग सम्बन्धति घटनामा मुद्दा दायर भई पहिला नै सजाय भई सकेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तित्तपर सोही वषियमा यस ऐन बमोजमि मुद्दा दायर गरी सजाय गरनि छैन । तेस्रो संशोधनद्वारा थप ।

२९ड. पुनरावेदन दनि सक्ने: (१) वशिष अदालतको फैसला वा अन्तमि आदेशमा चत्ति नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो फैसला वा अन्तमि आदेश भएको मतिलि पैतीस दनिभत्तिर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनको लागि सर्वोच्च अदालतमा सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संयुक्त इजलास रहनेछ र त्यसको लागि प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको सूची तयार गरी सो मध्येबाट इजलास तोक्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि पुनरावेदनको सुनुवाई गर्दा उपदफा (२) बमोजमिको इजलासले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सद्विधान्तलाई ध्यान दनिछ । ३०. आयोगले दिएको प्रतविदनको अनुगमन : (१) आयोगको प्रतविदनमा उल्लिखिति सफिरसि कार्यान्वयन भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने कार्य राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन गर्दा मन्त्रालयले आयोगको प्रतविदनमा उल्लिखिति सफिरसि कार्यान्वयन गरे, गराएको नदेखिएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सो सफिरसि कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउन सक्नेछ र त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका वषिय मन्त्रालयले यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्ने गराउनेछ । परचिछेद-५ । विविधि । ३१. उपसमति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने : (१) आयोगले आफ्नो काम कारबाही सुचारुरूपले सञ्चालन गर्नको लागि सम्बन्धति क्षेत्त्रका वज्जिहरू समावेश गरी आवश्यकता अनुसार विभिन्न उपसमति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठति उपसमति वा कार्यटोलीको काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यवधि र सो उपसमति वा कार्यटोलीका सदस्यले पाउने सुविधा तथा अन्य व्यवस्था आयोगले तोकदिने बमोजमि हुनेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१क. आयोगमा रहने इकाई: (१) आयोगमा देहाय बमोजमिका छुट्टा छुट्टै इकाई रहनेछन्:- । (क) सत्य अन्वेषण तथा छानबनि इकाई, । (ख) परपूरण इकाई, । (ग) मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन सम्बन्धी घटना अनुसन्धान इकाई, । (घ) यौनजन्य हसिा तथा जबरजस्ती करणीका घटनाको छानबनि इकाई, । (ङ) पीडित समन्वय इकाई, । (च) तोकदिने बमोजमिका अन्य इकाई । (२) उपदफा (१) बमोजमिका इकाईको काम, कर्तव्य तथा कार्यदेश तोकदिने बमोजमि हुनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका इकाईमा आयोगका कर्मचारीका अतरिक्त्त सम्बन्धति वषिय वज्जि समेत रहनेछन् । तेस्रो संशोधनद्वारा थप । ३१ख. पीडितको अधिकार सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखिति अधिकारका अतरिक्त्त पीडितलाई अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ को परचिछेद-२ मा उल्लिखिति अधिकार समेत प्राप्त हुनेछ । ३२. वशिषज्जको सेवा लनि सक्ने : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि कुनै काम गर्नको लागि आवश्यकता अनुसार सम्बन्धति वषियका स्वदेशी तथा वदिशी वशिषज्ज वा वशिषिटीकृत नकियाको सेवा लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सेवा प्रदान गर्ने वशिषज्ज तथा वशिषिटीकृत नकियाको नयुक्त्त, काम, कर्तव्य र अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधा आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ ।

(३) आयोगलाई कुनै नकिया वा संस्थाको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसम्बन्धति नकिया वा संस्थाले आयोगबाट माग भए बमोजमिको सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ३३. काम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने : आयोगको कुनै सदस्यको पद रक्त्त भएको कारणले मात्र आयोगले काम कारबाही गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन । ३४. अधिकार प्रत्यायोजन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त भएको अधिकार मध्ये आवश्यकतानुसार केही अधिकार अध्यक्ष, सदस्य, सचिव वा दफा ३१ बमोजमि गठति उपसमति वा कार्यटोलीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिले मेलमलिप गराउने वा परपूरण, क्षमादान वा कारबाहीको सफिरसि गर्ने सम्बन्धमा आयोगलाई भएको अधिकार प्रत्यायोजन हुन सक्ने छैन । ३५. सूचना दनिलाई पुरस्कृत गर्न सक्ने : यस ऐन बमोजमि आयोगले छानबनि गरेको वषियमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउने कार्यमा आयोग वा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पुर्खाउने व्यक्तित्त, संगठन, नकिया वा संस्थालाई आयोगले पुरस्कृत गर्न सक्नेछ । ३६. सूचना, वविरण, तथ्य तथा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने: यस ऐन बमोजमि गठति कुनै आयोगले छानबनि गरी प्राप्त गरेको कुनै सूचना, वविरण, तथ्य वा जानकारी अन्य कुनै आयोगलाई उपयोगी भएमा त्यस्तो सूचना, वविरण, तथ्य वा जानकारी सो आयोगबाट प्राप्त गर्न सक्नेछ । ३७. समन्वय गर्न सक्ने : आयोगले यस ऐन बमोजमि छानबनि गर्दा यस्तै कसिमिको काम गर्ने प्रचलति कानून बमोजमि स्थापति वा नेपाल सरकारबाट गठति आयोग वा नकियासँग समन्वय गरी काम गर्न सक्नेछ । तेस्रो संशोधनद्वारा संशोधति । ३८. आयोगको कार्यावधि: (१) आयोगको कार्यावधि दफा ६ बमोजमि अध्यक्ष तथा सदस्यको नयुक्त्त भएको मतिलि चार वर्षको हुनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिसोही उपदफामा उल्लिखिति अवधिभत्तिर आयोगबाट शान्त प्रक्रियाको काम सम्पन्न हुन नसकेमा नेपाल सरकारले कार्य प्रगतिको आधारमा काम सम्पन्न गर्न लाग्ने समयको आँकलन गरी आयोगको कार्यावधि थप गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिआयोगले उल्लिखिति अवधिभन्दा अगावै शान्त प्रक्रियाको काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेमा सोही मति दिखि आयोगको कार्यावधि समाप्त भएको माननिछ । ३९. आयोगको वधिदन : (१) आयोगले यस ऐन बमोजमि आफ्नो काम सम्पन्न गरेमा वा दफा ३८ बमोजमि

४०क. सम्पत्ति हस्तान्तरणः (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबनि आयोगमा रहेको अभिलेखमा सशस्त्र दवन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सूचीमा नाम समावेश भई यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखतसम्म स्थिति पित्ता नलागेको व्यक्तिको नाममा रहेको वा त्यस्तो व्यक्तिको हक लाग्ने सम्पत्तिमा कानून बमोजमि अंश भाग छुट्याई बाँकी सम्पत्ति अंशयिारबचि अंशवण्डा गर्न वा हकवालाको नाममा नामसारी दाखलि खारेज गर्ने सम्बन्धी लखित पारति गर्नका लागि हकवालाले सम्बन्धति कार्यालय वा नकियामा नविदन दनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नविदन परेमा सम्बन्धति कार्यालय वा नकियाले नविदक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवाला हो वा होइन भन्ने र नजिका अतरिकित अन्य हकवाला भए नभएको सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि जाँचबुझ गर्दा नविदक मात्र हकवाला भएको देखिएमा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सम्पत्तिको अंश भाग नजिको नाममा कायम राखी बाँकी सम्पत्ति नविदकको नाममा र अन्य हकवाला समेत रहेको भए बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नविदक तथा अन्य हकवालाको भाग समेत छुट्याई बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नामबाट नविदकको भागको सम्पत्ति नविदकको नाममा नामसारी तथा दाखलि खारेज गर्ने नर्णय गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमिको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको नाममा बैङ्क खातामा रहेको रकम त्यस्तो व्यक्तिले कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सोही व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्ति रहेनछ भने नजिको हकवालालाई सम्बन्धति बैङ्कले भुक्तानी दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको बेपत्ता पारिएको व्यक्तिले कुनै सरकारी नकिया, प्रतष्ठान वा संस्थामा सेवा गरे बापत नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजमि नजिले प्राप्त गर्ने नवृत्तभरण, उपदान लगायतका सेवा सुविधा प्राप्त गरसिकेको रहेनछ भने त्यस्तो सेवा सुविधा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको हकवालालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । ४१. शपथः आफ्नो कार्यभार सम्हालनु अघि अध्यक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष र सदस्यले अध्यक्षसँग अनुसूची बमोजमिको ढाँचामा शपथ लनि पर्नेछ । ४२. बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारः (१) यस ऐनको कार्यान्वयन गर्ने सलिसलामा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि जारी भएको आदेश नेपाल सरकारले तीस दिनभित्र तेस्रो संशोधनद्वारा रूपान्तर गरिएको । सङ्घीय संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ । ४३. नेपाल सरकारसँग सम्पर्कः आयोगले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ । ४४. नयिम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ । अनुसूची । (दफा ४१ सँग सम्बन्धति) । शपथ ।